

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1588/2534

นางสาว ณัฐฐา สินธวาชีวะ
นาย เสริม หลีก สุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40 วรรคแรก

วันนัดสืบพยานจำเลย ทนายคนเดิมของจำเลยขอถอนตัวและจำเลยขอตั้งทนายคนใหม่แทน ศาลชั้นต้นอนุญาต แม้การถอนตัวของทนาย คนเดิมจะเกิดจากการขอของจำเลยหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นสิทธิโดยชอบ ของจำเลยที่จะกระทำได้ และการที่จำเลยจะตั้งผู้ใดเป็นทนายของตนต่อไปก็เป็นสิทธิโดยชอบของจำเลยอีกเช่นกัน ส่วนทนายคนใหม่จะมาศาลในวันนัดนั้นได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของทนายคนใหม่ จำเลยไม่มี สิทธิหรืออำนาจที่จะบังคับได้ เมื่อทนายคนใหม่ยื่นคำร้องว่ามาศาลในวันนัดนั้นไม่ได้เพราะคิดว่าความที่ศาลอื่นซึ่งนัดไว้ก่อนแล้ว และโจทก์ก็ไม่คัดค้าน ดังนี้ หากศาลชั้นต้นไม่เชื่อว่าเป็นความจริง ก็ ชอบ ที่จะไต่สวนหาความจริงได้ไม่ยาก จึงไม่ชอบที่ศาลชั้นต้น จะ ถือเอา ว่าจำเลยรู้อยู่แล้วว่าทนายคนใหม่ผิดว่าความคดีอื่นอยู่ก่อน แล้ว ยัง ขึ้นตั้งให้เป็นทนายอีกมาเป็นเครื่องชี้ว่าจำเลยจงใจเพื่อ ไม่ให้ มี ทนายมาดำเนินคดีในวันนัดนั้น และการเลื่อนคดีของทนาย คนใหม่ ไม่มี เหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 1,370,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินหลายอย่าง หากไม่สามารถคืนได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน 101,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย และทรัพย์สินที่โจทก์ขอให้จำเลยส่งมอบคืนให้แก่โจทก์นั้น จำเลยเป็นผู้จัดหาตนเอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายและคืนทรัพย์สินให้แก่โจทก์ตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีในวันนัดสืบพยาน จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในการสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ได้เลื่อนคดีถึง 4 ครั้ง ในวันนัดสืบพยานโจทก์ครั้งที่ห้าเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ทนายจำเลยขอเลื่อนคดีโดยไม่อ้างเหตุผล โจทก์ไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นก็อนุญาตครั้งที่หกเป็นวันนัดสืบพยานจำเลยครั้งที่สอง เมื่อทนายคนเดิมของจำเลยขอถอนตัวและจำเลยตั้งทนายคนใหม่แทน ศาลชั้นต้นก็อนุญาต แม้การถอนตัวของทนายคนเดิมจะเกิดจากการขอของจำเลยหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นสิทธิโดยชอบที่จำเลยจะกระทำได้ และการที่จำเลยจะตั้งผู้ใดเป็นทนายของตนต่อไปก็เป็นสิทธิโดยชอบของจำเลยอีกเช่นกัน ส่วนทนายคนใหม่จะมาศาลในวันนัดได้หรือไม่เป็นเรื่องของทนายคนใหม่ จำเลยไม่มีสิทธิหรืออำนาจที่จะบังคับได้ หากทนายมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาศาลได้ ศาลก็จะส่งเลื่อนคดีไปได้เท่าที่จำเป็นอันไม่อาจกล่าวล่วงเสียได้ แม้จะเกินกว่าหนึ่งครั้งก็ตาม ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 วรรคแรก คดีนี้

ตามคำร้องของทนายคนใหม่ก็ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าศาลในวันนัดนั้นไม่ได้ เพราะ
คิดว่าความที่ศาลจังหวัดเลยซึ่งนัดไว้ก่อนแล้ว ทั้งโจทก์ก็ไม่คัดค้าน หากศาลชั้นต้น
ไม่เชื่อว่าเป็นความจริงก็ชอบที่จะไต่สวนหาความจริงได้ไม่ยาก จะถือเอาว่าจำเลยรู้
อยู่แล้วว่าทนายคนใหม่ของจำเลยคิดว่าความในคดีอื่นอยู่ก่อนแล้ว ยังขึ้นตั้งให้เป็น
ทนายอีกมาเป็นเครื่องชี้ว่าจำเลยจงใจเพื่อไม่ให้มีทนายจำเลยดำเนินคดีในวันนัด
และการเลื่อนคดีของทนายคนใหม่ไม่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ดังที่ศาล
ชั้นต้นวินิจฉัยมายังเป็นการไม่ชอบศาลฎีกาเห็นว่าคำร้องขอเลื่อนการสืบพยานของ
ทนายคนใหม่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์สูง จำเลย
ให้การต่อสู้คดี และคดีมีประเด็นข้อพิพาทหลายข้อ ศาลชั้นต้นได้สืบพยานโจทก์จน
หมดแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลชั้นต้นชอบที่จะอนุญาตให้จำเลยได้
เลื่อนการสืบพยานไปได้ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกคำสั่งและคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบ
พยานจำเลยจนสิ้นกระแสความ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้ง
สามศาล ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ